

SR. D.  
RICARDO ALVIRA BAEZA  


Estimado Sr.:

Se acusa recibo de su escrito de queja presentado que ha quedado registrado en esta institución con el número de referencia arriba indicado.

En su escrito solicita de esta institución el examen del funcionamiento del Derecho de Petición previsto en el artículo 29 de la Constitución, desarrollado en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, a raíz de lo que ocurrió con una petición que usted formuló en el año 2021, cuya ausencia de respuesta dio lugar al recurso contencioso-administrativo que usted planteó ante la Audiencia Nacional, que desestimó su pretensión y le condenó en costas, sentencia que devino firme al ser inadmitido a trámite el recurso de casación que planteó frente a la misma. Pide también un examen general sobre el comportamiento de las administraciones públicas en cuanto a la toma en consideración de la información jurídica aportada por los ciudadanos y si existen protocolos que garanticen ese análisis. También pide que se valore si es conveniente recomendar al legislador una revisión del régimen legal de las costas pues con la imposición al ciudadano que ve destinadas sus pretensiones se produce un efecto disuasorio.

Las peticiones que formula en su escrito no pueden ser asumidas en su escrito. Respecto al examen de cómo las administraciones públicas españolas se comportan ante la información jurídica aportada por ciudadanos, no puede esta institución llevar a cabo una suerte de auditoría general de toda la Administración a partir de un caso concreto en el que considera que ha habido una actuación irregular por la Administración. Por otra parte, tal actuación fue objeto de examen por los tribunales de justicia (la Sala de lo Contencioso-administrativo que desestimó su recurso contencioso-administrativo). Hay pues, un caso particular, que le afecta a usted, no hay una práctica más o menos generalizada de la que esta institución tenga conocimiento a raíz de las quejas que recibe. No se advierte, pues, un problema general. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, no es posible entrar a valorar su caso al haber sido objeto ya de examen por los tribunales de justicia, sin perjuicio de quedar constancia en esta institución ante eventuales futuras quejas que pudieran llevar a la conclusión de que se está ante un problema de carácter general en el modo de actuación de la Administración.

Por otra parte, en cuanto a su discrepancia con el régimen legal de las costas actualmente vigentes, hay que tener en cuenta también que constituyen un pronunciamiento judicial inherente a la

sentencia y, por tanto, amparado en el principio de independencia judicial, siendo únicamente posible su revisión a través de los recursos y medios de impugnación legalmente previstos en las leyes procesales. Así frente la tasación de costas que practique el letrado de la Administración de Justicia es posible su impugnación por las partes, revolviendo éste por decreto y frente a ese decreto es posible recurso de revisión ante la Sala sentenciadora. El artículo 139 apartado 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece como regla general (y a diferencia de lo que ocurrió en otros tiempos, el criterio del vencimiento objetivo para su imposición, salvo razones que justifiquen la no imposición).

El régimen de las costas es una cuestión de legalidad ordinaria. El legislador ha tenido ocasión en los últimos tiempos de modificar este régimen y no lo ha considerado oportuno (así la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, o el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo). Por ello, no parece oportuno plantear una modificación legislativa sobre un aspecto ya descartado por el legislador en dos normas recientes de amplio alcance procesal.

Por todo cuanto antecede, no es posible intervenir en los hechos que constituyen su queja.

Le saluda muy atentamente,

Teresa Jiménez-Becerril Barrio  
Adjunta Primera del Defensor del Pueblo